

징계 요구

제 목 영리업무 및 겸직금지 등 직무상 의무 위반

관 련 부 서 ●●본부

내 용

1. 업무 개요

관련자 ○☆☆은 1995. 10. 09. 공사에 입사하여 2022. 07. 21.부터 ●●본부로 발령받아 LP가스 판매·사용시설, 도시가스 특정사용 사용시설 검사업무와 도시가스 배관 설치 시공감리 업무를 수행하고 있다.

업무수행 기간 중 ○☆☆은 겸직활동(재개발 조합 선관위원장 활동, 2023. 11. 30. ~ 2024. 1. 13.)을 위해 퇴근시간 이전에 근무지를 이탈한 것으로 확인되었다.

2. 겸직금지 의무 위반

가. 관계법령 및 판단기준

공사는 고압가스로 인한 피해를 방지하고 국민의 재산과 생명보호 및 공공의 안전 확보를 위해 설립된 위탁집행형 준정부기관으로서, 「공공기관의 운영에 관한 법률(이하 ‘공공기관 운영법’이라 한다.)」 제4조(공공기관)에 해당함에 따라 동 법률을 준수하여야 하며, 같은 법 제37조 및 시행령 제25조¹⁾,

1) 공공기관 운영법 시행령 제25조에 따라 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조를 준용함

「국가공무원 복무규정」 제25조²⁾, 공사 「인사규정」 제56조에 따라 공사 임·직원은 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 되어 있다.

그리고 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제9장에 따르면 영리‘업무’는 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위로 정의하면서, 계속성이 없는 일시적인 행위로 계속적 수입이 발생하는 경우 영리업무³⁾가 아니므로 겸직금지 또는 허가대상이 아니라고 명시되어 있으며, 이때 계속성의 기준은 아래와 같다.

국가공무원 복무·징계 관련 예규
● 계속성 기준: ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

그러나 영리업무라 하더라도 「국가공무원 복무규정」 제26조에 따라 ① 직무능률을 떨어뜨릴 우려가 없는 경우, ② 공무에 부당한 영향을 끼칠 우려가 없는 경우, ③ 기관 이익의 상반된 이득을 취득할 우려가 없는 경우, ④ 소속기관의 불명예 영향을 끼칠 우려가 없는 경우에는 기관장으로부터 겸직허가를 득한 후 영리업무에 종사할 수 있다.

반면 영리를 목적으로 하지 않는 계속성이 있는 업무의 경우에는 「국가공무원 복무규정」 제26조 제1항에 따라 기관장의 사전허가를 받아 겸직이 가능하다.

2) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다

1. 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
 2. 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
 3. 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
 4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무
 3) ‘업무’의 정의 : ‘업무’란 사회생활상의 지위에 기하여 계속 또는 반복하여 행하는 사무를 말하며, 객관적으로 상당한 횟수를 반복하여 행하여지거나 또는 반복 계속할 의사로 행하여진 것 (대법원 1993.2.9. 판례)

또한 재건축(재개발) 조합의 임원⁴⁾, 공동주택 등의 관리·감사 등의 업무를 계속적으로 수행할 경우 겸직허가 후 종사 가능하고, 법령에 따라 선출되어 겸직업무를 수행하게 되는 경우에는 입후보 전 겸직허가를 받는 것이 바람직하며, 임기 시작 전에는 반드시 겸직허가를 받아야 한다.

더불어 비영리기관⁵⁾에 종사하더라도 그 대가로 계속적인 재산상의 이득을 취하는 경우에는 영리업무에 해당되며, 비영리업무로서 계속적으로 업무를 수행할 경우에도 겸직허가가 필요하다.

아울러 공사 「인사규정」 제56조는 “직원은 직무 이외의 영리업무에 종사하지 못하며 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.”라고 하여, 영리업무 및 겸직의 제한을 규정하고 있다.

인사 규정
제56조 (직무상의 의무) 8. 영리업무 및 겸직금지 : 직원은 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

따라서 위 규정의 취지를 종합하면, 공사 직원은 ① 공무원복무규정 제25조에 해당하는 영리업무에 종사하는 것은 금지되며, ② 공무원복무규정 제25조 외의 영리업무 혹은 비영리업무의 경우에는 사장의 허가를 받으면 겸직이 가능한 것으로 정리할 수 있다.

4) 재건축(재개발)조합의 임원 등은 공직자의 신분을 이용하여 과도한 이권 사업 개입으로 정부의 신뢰를 실추시킬 우려가 있는 경우에는 겸직이 불가하다.

5) 조세특례제한법 제104조의7 제2항은 도시정비법 제35조에 따라 설립된 재개발, 재건축 조합을 “비영리국내법인”으로 보고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○☆☆은 2023. 11. 30. 재개발 법인의 조합장 선출을 위한 선거관리위원회 위원장(이하 ‘선관위원장’이라 한다.)으로 취임하여 2024. 01. 13까지 약 6주 동안 거의 매일(주말 포함) 조합 사무실로 출근하여 선관위원장 업무를 수행⁶⁾하고 그 대가로 근무수당 및 회의수당 등 총2,493,840원을 수령하였다.

〈○☆☆이 수령한 금액〉

근무수당	36일 출근(총 131시간) 시간 당 약15,983원 x 131시간 = 2,093,840원
회의수당	10회 참석 x 40,000원 = 400,000원
합계	2,493,840원

○☆☆은 선관위원장 활동기간인 2023. 11. 30.부터 2024. 01. 13.까지 9일을 제외한 36일간 매일 재개발 조합 사무실로 출근*하여 선관위원장 업무를 수행하였고, 이 중 9일은 근무지인 ●●● &&시를 14시 07분 이전에 이탈⁷⁾한 것으로 확인되었다.

또한, ●●●본부에서 2024. 01. 03.부터 04.까지 감사를 수감하였음에도 불구하고 현지감사 종료 후 연차휴가 5일(01.08~12.)를 사용하여 조합 사무실에 출근한 사실이 확인되었고, 그 사유를 질의하니 “선거관리위원회 위원장 활동을 하기 위함입니다”라고 진술하였다.

* ○☆☆의 근태 확인을 명확하기 위해 재개발 조합 출석부 제출을 요청하였으며, 이에

○☆☆은 “☞☞ ☞☞☞☞☞ 선거관리위원회 출근부(2023년 11월~2024년 1월)”를 제출하였다.

6) ○☆☆은 2022년 9월 재개발 조합의 감사로 재직하다 민원인 신고로 적발되어 “경고” 처분됨

7) ○☆☆은 시차출퇴근(07:30~16:30)과 대체휴무를 신청하여 정상 퇴근시간은 15시30분이며, ○☆☆이 감사자료로 제출한 하이패스 영수증 분석 결과 \$\$\$ 도착 시간이 대부분 14시 30분경이었다.

〈○☆△ 재개발 출근부 재구성〉

날짜				11월 30일(목)	12월 1일(금)	12월 2일(토)	12월 3일(일)
출근 시간				10~17시	10~12시 15~17시	10~17시	10~17시
날짜	12월 4일(월)	12월 5일(화)	12월 6일(수)	12월 7일(목)	12월 8일(금)	12월 9일(토)	12월 10일(일)
출근 시간	16~17시	-	16~17시	16~17시	16~17시	10~17시	10~17시
날짜	12월 11일(월)	12월 12일(화)	12월 13일(수)	12월 14일(목)	12월 15일(금)	12월 16일(토)	12월 17일(일)
출근 시간	14~17시	16~17시	16~17시	16~17시	16~17시	-	10~11시 15~17시
날짜	12월 18일(월)	12월 19일(화)	12월 20일(수)	12월 21일(목)	12월 22일(금)	12월 23일(토)	12월 24일(일)
출근 시간	10~13시	16~17시	16~17시	16~17시	-	10~17시	10~17시
날짜	12월 25일(월)	12월 26일(화)	12월 27일(수)	12월 28일(목)	12월 29일(금)	12월 30일(토)	12월 31일(일)
출근 시간	-	16~17시	-	-	16~17시	10~17시	-
날짜	1월 1일(월)	1월 2일(화)	1월 3일(수)	1월 4일(목)	1월 5일(금)	1월 6일(토)	1월 7일(일)
출근 시간	10~17시	16~17시	●●본부에서 감사 수감		15~17시	10~17시	10~17시
날짜	1월 8일(월)	1월 9일(화)	1월 10일(수)	1월 11일(목)	1월 12일(금)	1월 13일(토)	
출근 시간	10~17시	10~17시	10~17시	10~17시	10~17시	10~17시	

* 관련자가 제출한 선거관리위원회 출근부를 토대로 재구성하였으며, 근무수당은 조합의 대의원회에서 결의된 선관위 경비예산안에 따라 1시간당 15,983원을 지급함

상기 표와 같이 ○☆△은 선거활동 기간동안 재개발 법인 사무실에 거의 매일 출근하였는바, ○☆△이 담당하 업무는 “매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는”업무에 해당된다.

그러나, 조합정관 제19조(임직원의 보수 등)에 따르면, “조합은 상근임원 외의 임원에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다. 다만 임원의 직무수행으로 발생하는 경비는 지급할 수 있다”로 명시하고 있다.

조합정관 일부 발췌

제19조 (임직원의 보수 등)

- ① 조합은 상근임원 외의 임원에 대하여는 **보수를 지급하지 아니한다**. 다만, 임원의 직무수행으로 발생하는 경비는 지급할 수 있다.
- ② 조합은 상근하는 임원 및 유급직원에 대하여 조합이 정하는 별도의 보수규정에 따라 보수를 지급하여야 한다. 이 경우 보수규정은 미리 총회의 인준을 받아야 한다.

따라서, ○☆☆이 수령한 근무수당 2,093,840원과 회의수당 400,000원은 보수가 기보다는 경비에 해당하는 것으로 볼수 있고, 이는 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에서 정하고 있는 실비변상적 수당⁸⁾, 회의참석비 등에 해당하는 것으로 해석될 수 있어 ○☆☆이 조합으로부터 수당(경비)을 수령하였다 하더라도 「인사규정」 제56조 제8호 ‘영리업무’를 위반하였다고는 보기 어렵다.

선관위 규정 수당 일부 발췌

선관위 경비	근무수당	1월, 100,000	10,500,000	평균 3인 약 35일간 상주
	회의수당	1인, 40,000	3,000,000	15회 산정

한편, ○☆☆은 감사과정에서 본인이 수행한 재개발 조합의 선관위원장은 “영리업무 및 겸직금지”에 해당되지 않으며, 본인이 선관위원장 선거에 나가기 전에 변호사에게 구두로 문의하였다고 주장하였고, 감사가 시작된 2024년 1월 3일자로 발급된 법률 자문서를 제출하였다.

8) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제9장에 따르면 실비변상적 수당, 회의참석비 등 소액의 금품을 받는 것은 영리업무에 해당하지 않는 것으로 정의하고 있음

이에, 감사인은 변호사와 통화하거나 문자를 주고받은 내역을 요청하였으나, “보유하지 않고 있습니다.”라고 진술하였다.

○☆☆이 제출한 법률 자문서에 따르면 선관위원장으로 받은 수당은 “실비 변상적 수당”으로 영리업무에 해당하지 않고, 6주간 한시적으로 행해지는 행위로 겸직허가 대상도 되지 않는다고 기술되어 있다.

그러나, 공사 규정에서 명시하고 있는 ‘겸직금지’에는 “겸직 기간이 일정 기간 이하인 경우 겸직으로 보지 아니한다.”와 같이 겸직의 범위가 큰 부분을 차지하지 않는 경우라면 구체적인 사정을 고려하여 예외적으로 가능하다는 취지의 규정을 두지 않고 있으며, 공사가 의뢰한 법률자문 또한 “허가받지 아니한 겸직이라면 그 기간의 장단에 관계없이 전면적으로 불허하고 있는 것으로 보입니다.”라고 의견을 제시하였다.

또한, 국가공무원 복무·징계 관련 예규에 따르면 “겸직하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니라면, 반드시 소속기관의 장에게 겸직허가를 신청하여야 한다.”라고 명시하고 있으며, 36일 간의 선관위원장 활동은 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에 따른 계속성 기준인 ‘매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것’에 해당한다.

법률자문
재개발 법인의 선거관리위원 출근부에 따르면, 선거활동 기간 동안 재개발 법인 사무실에 거의 매일 출근하였는바, ‘매일·매주·매월’ 등 주기적으로 행해지는 업무에 해당된다고 판단됩니다.

그리고, 근무시간 외의 시간에 겸직업무에 종사하는 것이라고 하여도 ○☆☆은 주말에도 선거관리 업무를 수행하였으므로 주 52시간의 근로를 초과할

가능성이 있으며, ○☆☆은 23. 12. 9.부터 23. 12. 15.까지 주54시간을 근무한 사실이 확인되었으며 이는 평소의 직무 수행에 지장을 줄 영향이 충분하다.

따라서 ○☆☆의 재개발 법인 선관위원장 활동은 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니며, 평소의 업무 수행에 지장을 줄 우려가 있어 사장의 허가가 반드시 필요한 업무이다.

또한, 2024년 제2차 감사업무심의위원회에 출석한 ○☆☆에게 심의위원들이 “왜 사전에 겸직허가를 받지 않으셨냐?”라고 질문하니, “말 그대로 겸직활동을 신청하면 허가를 안해주실 것 같았다.”라고 답변하였다. 이는 ○☆☆이 재개발 조합 선관위원장 활동이 인사규정을 위반할 수 있다는 사실을 인지한 것으로 공사에 사전 허가를 득하지 않고 겸직활동을 한 것은 상당히 고의성이 짙다고 볼 수 있다.

최종적으로 ○☆☆은 겸직허가를 득하지 않고 2022년 재개발 조합의 감사로 활동 중 적발되어 “경고” 처분⁹⁾되었음에도 불구하고 또 다시 사장의 허가 없이 겸직업무를 수행하여 「인사규정」 제56조 제8호의 ‘겸직금지 의무’를 위반한 것이다.

3. 무단 조기퇴근 및 직장이탈 금지 위반

가. 관계법령 및 판단기준

공사 「인사규정」 제56조(직무상의 의무)에 따라 직원은 관계법령, 정관, 업무규정 등 제 규칙을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 소속상관의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하는 것을 금지하고 있다.

9) ○☆☆은 21.09.11. 사장의 허가없이 現조합의 감사로 취임하여 약 11개월 동안 총 5회의 회계감사 업무를 수행하고 그 대가로 총1,429,500원을 수령하였고 이는 실비변상적 수당으로 영리업무에 해당되지 않았으나, 겸직금지 위반에 해당되어 22.08.09. 감사실로 접수된 감사 후 즉시 그 직을 사임하였고 “경고” 처분을 받았다.

인사규정 제56조

제56조(직무상의 의무) 직원은 다음 각 호의 직무상의 의무를 준수하여야 한다.

1.~2. <내용 생략>

3. **직장이탈 금지** : 직원은 소속상관의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.
<이하 생략>

검사원은 스스로 당일 일정을 계획하고 관리자로부터 일정과 출장지역에 대해 결재를 득한 후 현장 방문하여 시설을 검사하고 해당검사 완료 후 다음 현장으로 이동하여 업무를 수행하고 있으므로 ‘근무지’를 지사 사무실과 당일 날 상급자로부터 결재를 득한 현장(이동경로 포함)으로 정하는 것이 마땅하다.

또한, 공사의 ‘근무시간’은 취업규칙 제8조의2에 따라 1일에 8시간을 근무시간으로 하고, 그 시간은 09시 ~ 18시로 운영하고 있으며, 외근직의 경우 현장간의 이동시간 또한 근무시간으로 간주하고 있다.

취업규칙

제8조의2(근무 시간)

① 근무시간은 1일에 8시간, 1주일에 40시간(주5일 근무)을 기준 근무 시간으로 한다. 다만, 관련법 및 단체협약, 기타 노사합의로서 근무시간에 대하여 변경이 있을 경우에는 그에 따른다. <이하 내용 생략>

○☆☆의 경우 시차출퇴근(07시30분~16시30분)과 대체휴무(1시간)를 사용하여 현장 업무 종료 시간이 15시 30분이어야 하나, ○☆☆의 근무지인 &&시와 ●●본부간 이동거리 1시간을 적용하여 14시 30분경*에 검사 현장에서 모든 업무를 마치고 귀사 또는 귀가후 사내망에 접속하여 업무를 수행한 이력이 있을 경우 감사대상에서 제외하였다.

* ○☆☆은 경우 사무실(●●●본부, 財財)과 근무지(●●●)간 거리가 이동시간이 약 1시간임을 고려 시 현장업무 종료하는 시간은 14시30분으로 설정하였으며, 현장 사정상 사무실로 복귀하지 못하고 현지 퇴근하여 가스피아 등 사내망에 접속하여 업무를 수행한 이력이 있을 경우 14시 30분 이전에 집으로 복귀하였더라도 직장이탈에 반영하지 않음

나. 감사결과 확인된 문제점

○☆☆이 2023. 11. 30. ~ 2024. 1. 13. 까지 ●●●본부에서 수행한 검사업무에 대하여 직무상의 의무(성실의무, 직장이탈 금지 등)준수 여부를 확인한 결과, 부서장의 승인·허가 없이 총 9일을 개인용무(어머님 병문안, 선관위 활동 등)를 위해 무단 조기퇴근(12시 ~ 14시 경)하여 근무지를 이탈한 사실이 확인되었다. (&&시에 \$\$까지 이동시간 약 40분)

〈○☆☆의 근무지 이탈 내역〉

연번	검사날짜	하이패스 출구시간	근무지이탈 예상시간
1	2023.12.05.(화)	14:46	14:06
2	2023.12.06.(수)	14:31	13:51
3	2023.12.07.(목)	13:57	13:17
4	2023.12.12.(화)	14:42	14:02
5	2023.12.13.(수)	14:28	13:48
6	2023.12.15.(금)	14:38	13:58
7	2023.12.19.(화)	14:18	13:38
8	2023.12.20.(수)	14:28	13:48
9	2023.12.21.(목)	13:17	12:37

* ○☆☆이 선관위활동기간 동안 시차출퇴근 및 대체휴무를 사용하여 퇴근시간은 15:30임

○☆☆에게 업무시간 중 근무지를 벗어난 사유에 대해서 질의하니, “업무 완료 후 원거리 퇴근 및 선관위사무실에 출근 등을 위해 조기 퇴근하였습니다”라고 진술하였다.

더불어, 선관위원장 활동기간 동안 처리한 검사 건수 적정성에 대하여 질의하니, “검사 건수가 적게 보일 수 있으나 연초부터 꾸준히 검사를 해왔기 때문에 연평균 검사 건수는 적합하다고 생각합니다.”라고 답변하였고,

감사실에서는 2024.01.15.~16. 감사인력 2명을 투입하여 ○☆☆과장이 2023.12.04.~12.29. 검사를 수행한 현장을 확인한 결과, 부적합 사항은 발견되지 않았다.

그러나, 업무시간 중 근무지를 벗어나 어머니 병문안을 가고 선관위 활동 등을 한 행위는 인사규정 제56조제3호 직장이탈 금지에 해당된다고 고지하니, “원칙은 사무실에 복귀하는 것이 맞지만 그러면 사무실에 복귀하자마자 퇴근을 해야하는 상황이었어서 조금 유연하게 퇴근을 하였습니다” 라고 진술하였다.

또한, 직상급자인 ※▽★ 부장에게 시차출퇴근 및 대체휴무 사용 사유에 대하여 보고하였는지 질의하니 “원거리출퇴근을 위해서 사용한다고 말씀드렸고, 선거관리위원장 활동을 한다는 보고는 드리지 못하였습니다.”라고 진술하였다.

최종적으로, ○☆☆은 직상급자의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하여 개인적인 용무를 처리하거나 퇴근을 하고, 근무 시간 내에 제 규칙을 준수하여 성실히 직무를 수행하지 않았으므로, 「인사규정」 제56조제1호, 제3호의 성실의무 및 직장이탈 금지 의무를 위반한 것이다.

법률자문
◆◆◆◆ &&시에서 \$\$\$시까지 이동하는 시간을 고려할 때, 이 사건 직원은 정식 퇴근시간인 15:30보다 훨씬 이전에 근무장소를 이탈한 것입니다. 이 사건 직원은 근로계약에서 정한 바에 따라 근로를 제공할 의무가 있음에도, 정당한 이유 없이 근무시간 중 근무장소를 이탈하여 성실의무 및 근로제공의무를 해태하였으므로, 귀 기관의 인사규정 제56조 제3호에서 규정한 직장이탈 금지 의무를 위반하였다고 사료됩니다.

관련자 의견 이견없음

징계요구 양정

관련자 ○☆☆의 ‘겸직금지’ 의무 위반 행위는 공사 「인사규정」 제56조 제8호 겸직금지를 위반하였으며, 무단조기 퇴근 및 직장이탈로 「인사규정」 제56조 제1호, 제3호에 따라 ‘성실의무 및 직장이탈 금지 의무’를 위반한 것으로 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

♀♀처장은 ① ○☆☆에 대해 「인사규정」 제56조와 「상벌규정」 제26조에 따라 징계 처분하여 주시기바랍니다. (정 직)

●●●본부장은 ① 관련자의 직상급자인 ※▽★에 대해 관련자에 대해 관리자로서 검사업무 및 윤리경영 실태에 대하여 지도·관리하여 유사한 일이 발생하지 않도록 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

② 앞으로 직원들의 업무수행과 근태관리를 철저히 하시기 바라며, 특히, 겸직금지 의무와 무단조기 퇴근 및 직장이탈 금지를 위반 등 유사사례 방지를 위해 직원들에게 특별교육을 실시하고 그 결과(증빙자료 첨부)를 우리실로 제출하여 주시기 바랍니다.

(통보)